MÔN HỌC

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên: ThS. GVC Dương Thị Tuyết Nhung

Chương 3: QUAN HỆ PHÁP LUẬT

1. Khái niệm

1.1. Định nghĩa

Quan hệ pháp luật là hình thức pháp lý của quan hệ xã hội. Hình thức pháp lý này xuất hiện trên cơ sở sự điều chỉnh của QPPL đối với các quan hệ xã hội tương ứng làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia quan hệ đó.

IV – QUAN HỆ PHÁP LUẬT

1.2. Đặc điểm

- QHPL là quan hệ mang tính ý chí
- QHPL xuất hiện trên cơ sở QPPL
- Các bên tham gia QHPL mang những quyền và nghĩa vụ pháp lý mà QPPL dự kiến trước; Được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước

IV – QUAN HỆ PHÁP LUẬT

2. Thành phần của quan hệ pháp luật

2.1. Chủ thể quan hệ pháp luật

2.2. Khách thể quan hệ pháp luật

2.3. Nội dung của quan hệ pháp luật

IV – QUAN HỆ PHÁP LUẬT

2.1. Chủ thể quan hệ pháp luật

Là những bên tham gia QHPL, có các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật. Chủ thể của QHPL có thể là cá nhân, tổ chức nhưng **phải có năng lực chủ thể.**

Năng lực chủ thể bao gồm:

- Năng lực pháp luật
- Năng lực hành vi

IV – QUAN HỆ PHÁP LUẬT

2.2. Khách thể của quan hệ pháp luật

Là tất cả những gì mà các bên mong muốn đạt được khi tham gia vào quan hệ PL đó .

IV – QUAN HỆ PHÁP LUẬT

2.3. Nội dung của quan hệ pháp luật

Là tổng thể những quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của các bên chủ thể tham gia.

Nội dung của quan hệ pháp luật được xem xét trên hai khía cạnh: Quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể.

IV – QUAN HỆ PHÁP LUẬT

3. Sự kiện pháp lý

Sự kiện pháp lý là những sự kiện thực tế mà sự xuất hiện hay mất đi của nó gắn liền với sự hình thành, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật.

- Căn cứ vào tiêu chuẩn ý chí, sự kiện pháp lý được phân thành :
- + Sự biến
- + Hành vi

IV – QUAN HỆ PHÁP LUẬT

- ***Sự biến*** là những hiện tượng tự nhiên mà trong những trường hợp nhất định, pháp luật gắn việc xuất hiện của chúng với sự hình thành ở các chủ thể quyền và nghĩa vụ pháp lý.
- ***Hành vi*** (hành động hoặc không hành động) là những sự kiện xảy ra theo ý chí của con người, là hình thức biểu thị ý chí của chủ thể pháp luật.

V - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

1. Thực hiện pháp luật

1.1. Định nghĩa

Thực hiện pháp luật *là quá trình có mục đích làm cho những quy định của pháp luật trở thành hoạt động thực tế hợp pháp của chủ thể pháp luật*

1.2. Đặc điểm

- Thực hiện PL là một trong những h/thức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của NN; là h/động sử dụng các quyền, và thực thi các nghĩa vụ mà PL quy định cho c/nhân và t/chức.
- Thực hiện PL là hoạt động có mục đích nhằm hiện thực hóa các quy định của PL
- Thực hiện PL là hành vi hợp pháp của các chủ thể PL

V - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

1.3. Các hình thức thực hiện pháp luật

- ***Tuân thủ pháp luật***

  Các chủ thể PL kiềm chế không tiến hành những hoạt động mà pháp luật cấm.

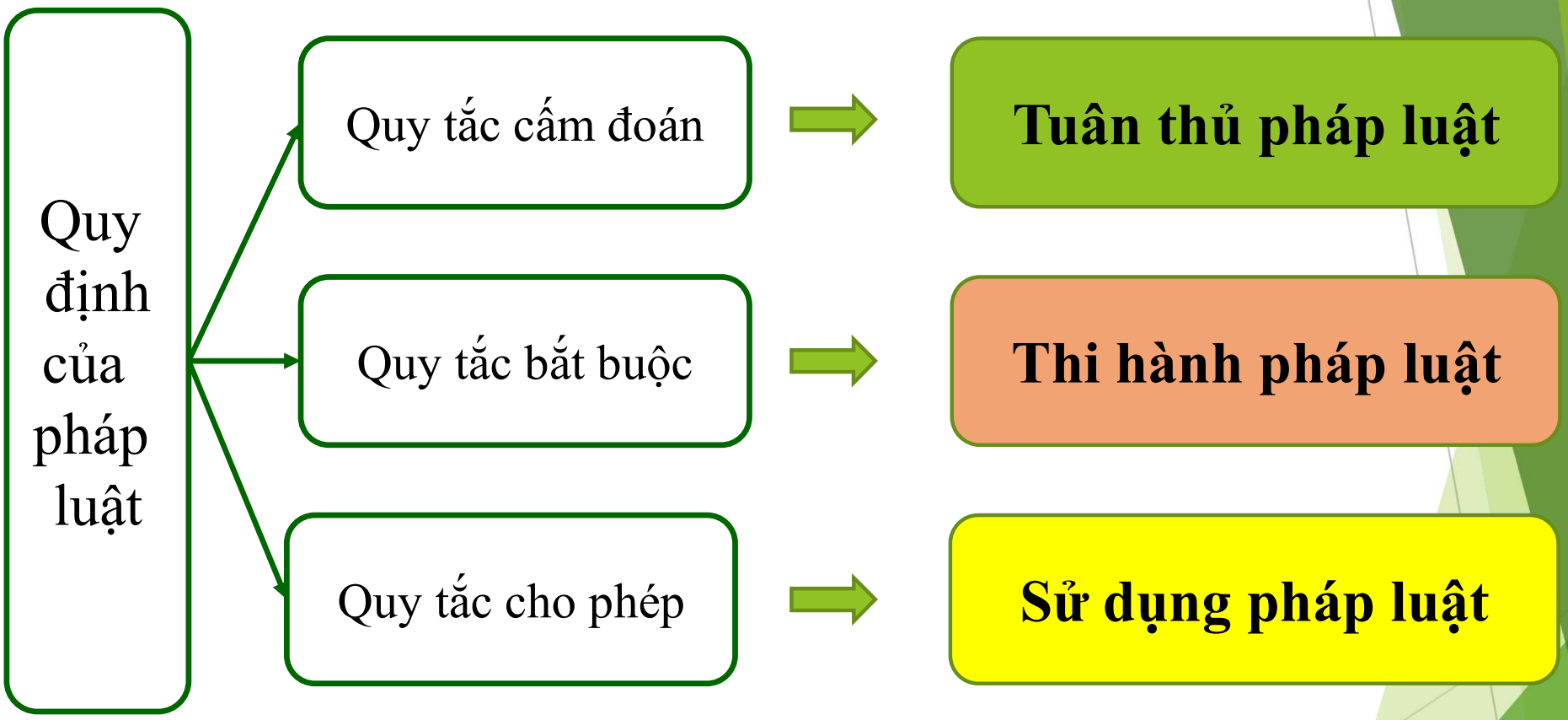
- ***Thi hành pháp luật***

  Các chủ thể PL thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình bằng hành động tích cực.

- ***Sử dụng pháp luật***

  Các chủ thể PL thực hiện quyền chủ thể của mình (thực hiện những hành vi mà pháp luật cho phép)

- ***Áp dụng pháp luật***


Quy định của pháp luật
Quy tắc cấm đoán
Quy tắc bắt buộc
Quy tắc cho phép
Tuân thủ pháp luật
Thi hành pháp luật
Sử dụng pháp luật

Phân tích hình thức thực hiện PL sau

Anh Hoàng được cấp phép xây dựng nhà 3 tầng nhưng trong quá trình XD anh đã xây lên 4 tầng và bị Thanh tra xây dựng đến yêu cầu dỡ bỏ phần vi phạm theo quyết định số 122/QĐ-UBND phường X do ông Nam chủ tịch UBND phường ký. Anh Hoàng đã dỡ bỏ và nộp phạt theo quyết định. Hãy phân tích hình thức thực hiện PL của anh Hoàng và ông Nam

V - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

2. Áp dụng pháp luật

2.1. Khái niệm

2.1.1. Định nghĩa

Là một hình thức thực hiện PL, trong đó nhà nước thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện những quy định của PL, hoặc tự mình căn cứ vào những quy định của PL để tạo ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt những quan hệ PL cụ thể.

V - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

2.1.2. Đặc điểm áp dụng pháp luật

- Áp dụng PL mang tính tổ chức, quyền lực NN
- Áp dụng PL là hoạt động được thực hiện theo thủ tục do PL quy định chặt chẽ
- Áp dụng PL là hoạt động điều chỉnh cá biệt, cụ thể đối với các quan hệ xã hội.
- Áp dụng PL là hoạt động có tính sáng tạo

V - THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

2.1.3. Các trường hợp áp dụng pháp luật

- Khi có vi phạm pháp luật xảy ra
- Khi có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý mà các chủ thể không tự giải quyết được
- Khi các quy định của pháp luật không thể mặc nhiên được thực hiện bởi các chủ thể khác nếu không có sự can thiệp mang tính tổ chức của nhà nước.
- Trong trường hợp Nhà nước thấy cần thiết phải tham gia vào một số quan hệ pháp luật cụ thể với mục đích kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm tính đúng đắn của hành vi các chủ thể hay xác nhận sự tồn tại hay không tồn tại một sự kiện.

VI – VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

1. Vi phạm pháp luật

1.1. Khái niệm

1.1.1. Định nghĩa

Vi phạm pháp luật *là hành vi trái pháp luật, có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.*

1.1.2. Các dấu hiệu của VPPL

- VPPL là hành vi xác định của con người
- Tính trái pháp luật của hành vi
- Phải có lỗi của chủ thể
- Chủ thể phải có năng lực trách nhiệm pháp lý

VI - VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

1.2. Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật

Vi phạm pháp luật được cấu thành bởi 4 yếu tố:

- Mặt khách quan của VPPL
- Khách thể của VPPL
- Mặt chủ quan của VPPL
- Chủ thể của VPPL

Cấu thành của vi phạm pháp luật

Chủ thể

Là những tổ chức và cá nhân có năng lực trách nhiệm pháp lý

Khách thể

Là những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ bị xâm hại

Mặt khách quan

Là những biểu hiện ra bên ngoài của VPPL gồm:

- Hành vi
- Hậu quả
- Mối QH nhân quả
- Thời gian, địa điểm, công cụ

Mặt chủ quan

Là những biểu hiện tâm lý của chủ thể, bao gồm:

- Lỗi
- Động cơ
- Mục đích

I- LUẬT HÌNH SỰ

1. Định nghĩa

Luật hình sự *là 1 ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội và bị coi là tội phạm đồng thời quy định hình phạt với các tội phạm ấy.*

I- LUẬT HÌNH SỰ

2. Định nghĩa Tội phạm:

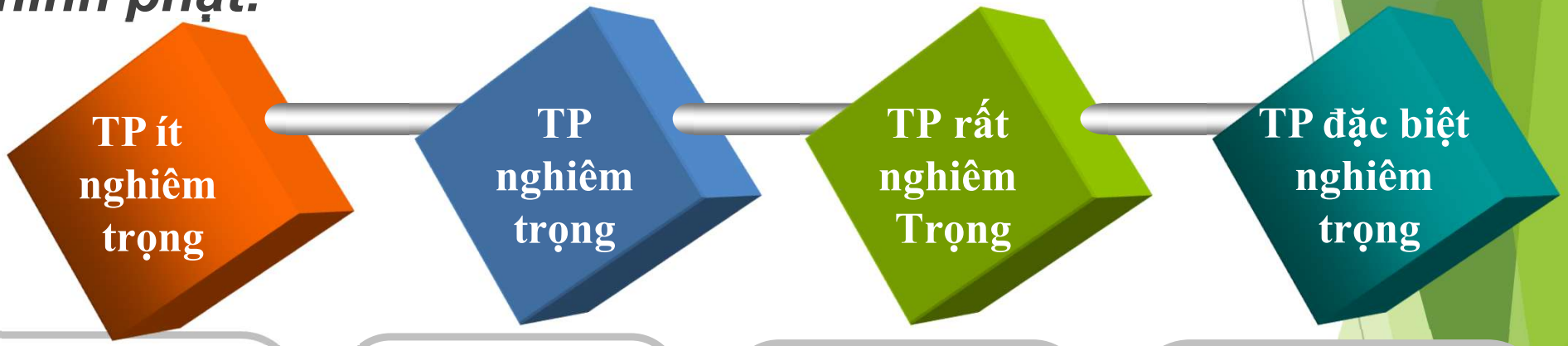
Định nghĩa đầy đủ (Điều 8 BLHS):

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa

I - LUẬT HÌNH SỰ

4. Phân loại các nhóm tội phạm

Căn cứ vào tính nguy hiểm và mức cao nhất của khung hình phạt:



Tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù

Tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù

Tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù;

Tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình

I – LUẬT HÌNH SỰ

5. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

✓Người đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

✓Người đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

I - LUẬT HÌNH SỰ

Lưu ý:

- Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.
- Không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; hoãn thi hành án phạt tù đến khi con đủ 36 tháng tuổi.

Mức phạt tu co thời hạn ap dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội:

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi p/tội:

- ✓Nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng **không quá 18 năm tù**;
- ✓Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng **không quá ¾** mức phạt tù mà điều luật quy định;

Mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội:

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội:

- ✓Nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng **không quá 12 năm tù**;
- ✓Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng **không quá 1/2** mức phạt tù mà điều luật quy định

TUỔI CHỊU TNHS	TỘI ÍT NGHIÊM TRỌNG	TỘI NGHIÊM TRỌNG	TỘI RẤT NGHIÊM TRỌNG	TỘI ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG
≥ 18 tuổi	Tối đa 3 năm tù	Tối đa 7 năm tù	Tối đa 15 năm tù	Trên 15 năm tù, chung thân hoặc tử hình
Đủ 16 tuổi đến <18 tuổi	3/4 mức phạt tù QĐ (tối đa 2 năm 3 tháng)	3/4 mức phạt tù QĐ (tối đa 5 năm 3 tháng)	3/4 mức phạt tù QĐ (tối đa 11 năm 3 tháng)	Không quá 18 năm tù
Đủ 14 tuổi đến <16 tuổi	X	X	1/2 mức phạt tù QĐ (tối đa 7 năm 6 tháng)	không quá 12 năm tù

II - LUẬT DÂN SỰ

1. Khái niệm:

Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân dựa trên cơ sở bình đẳng, thỏa thuận của các chủ thể tham gia vào quan hệ đó.

2. Biểu hiện của sự bình đẳng, thỏa thuận trong QHPL dân sự

- Các chủ thể đều có quyền tự định đoạt, QĐ trong việc xác lập cũng như giải quyết các QHPL D.
- Trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, cách thức thông thường và trước hết là các chủ thể thực hiện tự hòa giải, thỏa thuận. Trọng tài hay tòa án chỉ can thiệp khi có yêu cầu và các bên không tự giải quyết được.
- Trong trách nhiệm dân sự, bên vi phạm chịu trách nhiệm đối với bên bị vi phạm. Mức độ cụ thể do các chủ thể thỏa thuận trên cơ sở những quy định của PL.

3. Nguyên tắc của Luật Dân sự

- Nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng, trung thực, thiện trí và hòa giải
- Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác
- Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ các quyền nhân thân, quyền tài sản và bảo vệ quyền dân sự
- Nguyên tắc tự chịu trách nhiệm dân sự
- Nguyên tắc tuân thủ pháp luật, áp dụng tập quán, áp dụng tương tự pháp luật

4.1. Thừa kế

a, Khái quát chung về thừa kế

Thừa kế là việc chuyển giao di sản của người chết cho những người sống

b, Các hình thức thừa kế

- Thừa kế theo di chúc
- Thừa kế theo pháp luật

Nguyên tắc xây dựng và thực thi pháp luật thừa kế (sinh viên tự đọc)

- ✓ Pháp luật bảo hộ quyền thừa kế tài sản của công dân. Công dân có quyền lập di chúc để lại tài sản của mình cho người thừa kế, được nhận hoặc từ chối nhận tài sản theo di chúc hoặc theo pháp luật
- ✓ Cá nhân không phân biệt nam nữ đều bình đẳng về quyền hưởng di sản, quyền để lại di sản của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật
- ✓ Tôn trọng quyền định đoạt bằng di chúc của người có di sản, đồng thời bảo hộ thích đáng quyền lợi của những người thừa kế theo pháp luật
- ✓ Củng cố và phát triển tình đoàn kết, thương yêu trong nội bộ gia đình

3.2. Các hình thức thừa kế

- Thừa kế theo pháp luật
- Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định

Các trường hợp áp dụng thừa kế theo pháp luật

- ✓ Không có di chúc
- ✓ Di chúc không hợp pháp
- ✓ Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế
- ✓ Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối hưởng di sản

Hàng thừa kế

Hàng thừa kế thể hiện thứ tự hưởng di sản của những người thừa kế được pháp luật quy định.

- ✓Hàng thừa kế thứ nhất: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết
- ✓Hàng thừa kế thứ hai: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại
- ✓Hàng thừa kế thứ ba: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại

Hàng thừa kế

- ***Thừa kế thế vị:*** áp dụng trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc chết cùng thời điểm người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu chau cũng chết trước người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống

Thừa kế theo di chúc

- Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển di sản của mình cho người khác sau khi chết.
- Thừa kế theo di chúc là việc chuyển di sản của người chết cho người sống bằng chính sự định đoạt của người có di sản theo di chúc được lập ra khi họ còn sống

Di chúc hợp pháp

- Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định các điều kiện hợp pháp của di chúc

- Tinh thần của người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc;

- Người lập di chúc không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép khi lập di chúc.

- Điều kiện về nội dung và hình thức của di chúc đúng quy định của PL

Người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc

- ✓ Con chưa thành niên
- ✓ Con đã thành niên mà không có khả năng lao động
- ✓ Cha, mẹ, vợ, chồng của người lập di chúc

Mỗi người sẽ được hưởng 2/3 suất thừa kê theo pháp luật